경남 창원시 성산구 상남동 44-1 · 분할개발 제안 검토

대동백화점 부지 분할개발 제안 검토

제안 확인 → 위험 → 증빙 → 서면 확인 → 회신

2026. 11. 12

대원홀딩스

투자 검토용 참고 자료 (감정평가서·법률·세무 의견 아님)



결론

검토 결론

9가지	250%	−219억	444억
확인된 위험	**조례 용적률 한도**	**보수적 종합 수지**	**신탁 우선수익권**
서면 확인 전 참여 어려움	제안서는 349.67%	제안서는 +587억 (낙관)	이자 21.4억 > 영업이익 5.1억

■ 결론

결 론	**선결조건이 서면으로 확인되기 전에는 참여가 어렵습니다.**
근 거	분할 불확정 · 진입로 겸용 · 용적률 초과 · 신탁 담보 · 조합 지연 · 시장가 적자
요 청	신탁원부, 분할선 도면, 용적률 계산서, 조합 동의율, 공사비·분양가 근거

위험 1 분할은 확정이 아닙니다

■ 법률의견서도 "가능성이 높다"까지만 말합니다

> 대동백화점 부지(상남동 44-1 중 대동중심상가 제에이동 및 그 부속 부분)는 공유물분할소송(현물 분할)을 통하여 **상남동 44-1 단일필지에서 분리될 가능성이 높다고 판단**합니다. 나아가 토월대동아파트 리모델링주택조합(이하 "조

↑ 붉은 박스: "분리될 가능성이 높다고 판단"

의견서의 표현	"분리될 가능성이 높다" (판단)
확정 여부	**확정이 아님 — 소송 결과에 따라 달라짐**

평 가 의뢰인 문서도 조건부로만 말합니다.

출처: 법률사무소 율해 의견서 (2026-10-30) 1. 의견요지

위험 2 아파트 진입로를 같이 씁니다

■ 선례의 상가는 출입구가 분리돼 있었습니다

판결	사안	결과	시사점
서울남부지법 2009. 9. 18. 선고 2008가합24143	아파트 1개동, 상가 1개동. 상가는 음식점으로 독립 이용되고 출입구도 분리됨	인용. 상가 측 278㎡는 상가 소유자 단독 소유, 나머지 5,237㎡는 아파트 구분소유자 공유	상가가 부속시설이 아니고 분할해도 주민 불편이 없으며, 아파트 측 불이익이 재건축 가능성에 관한 추상적 손해에 그치면 인용

↑ 선례표 "사안" 칸 (붉은 박스: 출입구도 분리됨)

선례	출입구 분리
이 건	진입로 겸용

추가 리스크 — 아파트 진입로

백화점·메디컬센터를 지나 아파트로 들어가는 도로가 있어, 개발 시 주민 통행에 직접 영향을 미쳐 분쟁 소지가 있음

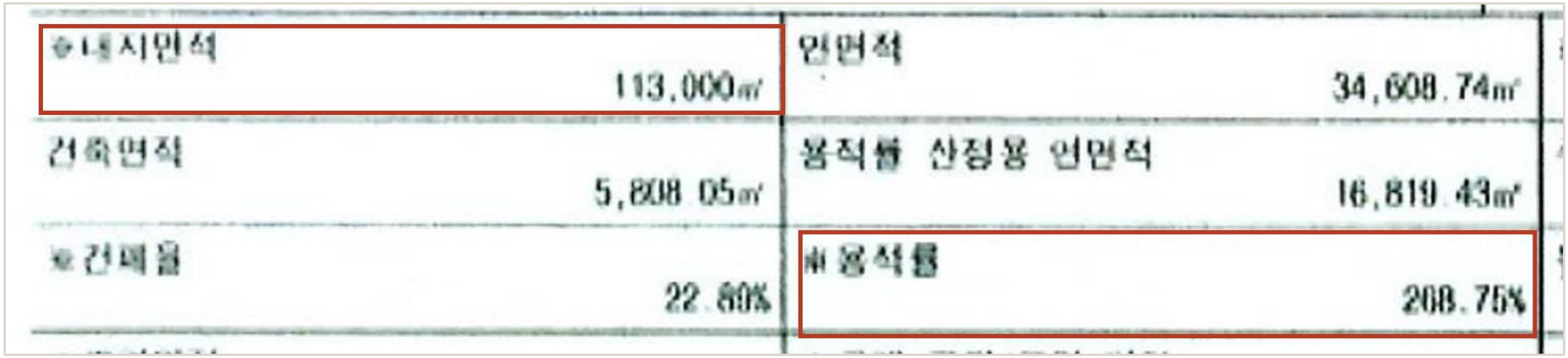
↑ 현장보고 7쪽: 백화점·메디컬센터를 지나 아파트로 들어가는 도로

출처: 율해 의견서 선례표 (서울남부지법 2008가합24143) · 회사 현장보고 7쪽 (2026-11-09)

위험 3

분할하면 용적률이 넘을 수 있습니다

■ 분할하면 아파트 쪽 대지가 줄어듭니다



↑ 붉은 박스: 대지면적 113,000㎡ · 용적률 268.75%

현재 단지 (대장)	분할 후 아파트 (추정)	조례 한도 (별표 28)
268.75%	약 294%	250%

출처: 집합건축물대장 표제부 (2023-05-30 발급, 소개서 18쪽, 스캔 판독). 294%는 추정

'추정' 표시 수치는 가정 기반이며 확인이 필요합니다.

위험 4 백화점 부지는 현재 용적률도 받기 어렵습니다

■ 리모델링이 아니므로 조례 한도 250%가 적용됩니다

【별표 28】 용도지역에서의 용적률 (제60조 관련)

영 제85조제1항에 따라 지역에 따른 건축물의 용적률은 다음 각 호에서 정한 비율 이하로 하여야 한다.

3. 제1종일반주거지역 : 200퍼센트

4. 제2종일반주거지역 : 220퍼센트

5. 제3종일반주거지역 : 250퍼센트

6. 준주거지역 : 400퍼센트

↑ 붉은 박스: 3종일반 250% (HWP 본문 발췌, 화면 캡처 아님)

조례 한도	현재 단지 (대장)	제안서
250% 이하	268.75%	349.67%

평 가

신축은 리모델링 특례가 없어 현재 용적률 받기도 어렵습니다.
받으려면 지구단위계획(제52조)으로 종상향·용적률 완화가 필요 (불확실).

출처: 창원시 조례 [별표 28] · 국토계획법 제52조 (시행 2026.7.1) · 3종일반·지구단위 해당 미확인

위험 5 담보가 신탁으로 잡혀 있습니다

■ 근저당이 없어도 우선수익권이 444억 원입니다

채무 구조

실제 채무는 등기부 을구가 아니라 신탁 우선수익권에 기재되어 있습니다. 새마을금고 9 곳이 공동 1 순위 우선수익자이고, 수익한도는 대출액의 120%인 총 444 억 원입니다.

↑ 붉은 박스: 신탁 우선수익권 기재

새마을금고 9곳 대출	370억 원
교보자산신탁 우선수익권	**444억 원 (대출액의 120%)**
연 이자 vs 영업이익	**21.4억 원 > 5.1억 원**

평 가 근저당은 2020-06-19 말소, 담보는 신탁으로 전환되었습니다.

출처: 내부 검토 문서 "채무 구조" (등기부·감사보고서 인용, 2026-11-06). 신탁원부 원문 확인 필요

위험 6 리모델링 절차에서 지금 어디쯤인가

■ 도시계획심의 단계에서 멈춰 있습니다 (언론 보도 기준)

단계	내용 (제공 절차도 기준)	이 건 진행 상황
조합설립인가	리모델링주택조합 설립	2022-04 (인가서 미확인)
1차 안전진단	증축 가능 여부 판정 (주택법 제68조)	결과 미확인
도시계획심의	50세대 이상 증가 시 도시계획위원회 심의 지구단위 내 용적률 완화 시 사전 심의	**2026-02 미통과 (현재 위치)**
건축위원회 심의	수직증축형이면 구조 적정성 검토 (제69조)	해당 여부 미확인
리모델링 허가	제66조 허가 (30세대↑ 증가 시 제15조 승인)	**동의율 불명 · 시공자 미선정**
이주 ~ 준공	이주·철거 → 2차 안전진단 → 착공 → 준공	미도달

평 가 약 420세대 증가 계획(2,810→3,230, 추정)이라 도시계획심의가 필수입니다.

출처: 리모델링 사업시행절차도 (사용자 제공, 출처 미상) · 세대수는 조합 공고 (추정)

위험 8 제안서 분양가는 성산구 최상위 단지 수준입니다

■ 신축 입주 단지는 표본이 적어 참고로만 봅니다

신축 단지 (동)	준공	건수	평균	최저 ~ 최고
창원자이시그니처 (가음동)	2025	6	9.37억	7.00억 ~ 10.34억
힐스테이트마크로엔 (대원동)	2026	4	9.30억	8.47억 ~ 9.67억
힐스테이트창원더퍼스트 (중앙동)	2025	3	8.53억	7.96억 ~ 9.55억
삼정그린코아 (안민동)	2024	3	4.70억	4.55억 ~ 4.90억

제안서 가정 (3,200만 원/평)	**34평형 기준 약 10.9억 원 (추정)**
성산구 84㎡형 실거래	다수 단지 6.9~8.0억 · 최고 평균 11.1억 (용지더샵레이크파크)

평 가 제안서 분양가는 성산구에서 실거래가 가장 높은 용지 단지 수준의 가정입니다.

출처: 국토교통부 실거래가 (API, 조회 2026-11-12) · 34평형은 가정(전용 84㎡, 공급 약 112㎡) · 추정

다음 서면으로 확인할 5가지

■ 답변을 받은 뒤 다시 검토하겠습니다

1	신탁원부 · 대출약정서
2	분할선 도면 · 진입로 방안
3	분할 후 용적률 계산서
4	조합 동의율 · 심의 일정
5	공사비 · 분양가 근거

전체 요청 목록은 증빙자료_정리 파일 §7 (9개 항목)